

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1440/2544

พนักงานอัยการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นาย จรินทร์ ไทรสุวรรณ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 56, มาตรา 91

พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2469 มาตรา 27, มาตรา 37 ตรี

จำเลยทั้งห้ากระทำความผิดฐานร่วมกันขนถ่ายน้ำมันในเขตต่อเนื่องโดยไม่ได้
รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติศุลกากรฯ มาตรา 37 ตรี หลังจากที่จำเลยลักลอบนำ
น้ำมันเชื้อเพลิงเข้ามาในเขตต่อเนื่องแล้ว ซึ่งไม่แน่ว่าจำเลยทั้งห้าขนถ่ายน้ำมัน
เชื้อเพลิงโดยเจตนาหลีกเลี่ยงการเสียภาษีหรือเจตนาอื่น จึงถือได้ว่าเป็นการกระทำ
ความผิดโดยเจตนาต่างหากจากความผิดฐานอื่นเมื่อจำเลยทั้งห้าให้การรับสารภาพ
ตามฟ้อง ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่าการกระทำความผิดของจำเลยทั้งห้าในความผิดฐานนี้
เป็นความผิดกรรมเดียว ส่วนความผิดฐานร่วมกันนำน้ำมันเชื้อเพลิงที่ยังไม่ได้เสีย
ภาษีศุลกากรและภาษีสรรพสามิตเข้ามาในราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัติ
ศุลกากรฯ มาตรา 27 กับความผิดฐานร่วมกันขายหรือมีไว้เพื่อขาย ซึ่งน้ำมันเชื้อ
เพลิงที่มีได้เสียภาษีสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติสรรพสามิตฯ มาตรา 162(1) เป็น
ความผิดต่อกฎหมายหลายบทต่างพระราชบัญญัติกัน โดยมีเจตนาประสงค์ต่อผล
แตกต่างกัน สามารถแยกการกระทำแต่ละความผิดได้จึงเป็นความผิดหลายกรรม
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91

คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลยทั้งห้าทุกกรรมเป็นกระทงความผิดตามที่
โจทก์ฟ้องให้จำคุกสถานเดียวเมื่อศาลอุทธรณ์ภาค 8 พิพากษาให้รอกการลงโทษแต่

กำหนดโทษปรับอีกสถานหนึ่ง ก็ยังทำให้จำเลยทั้งห้าไม่ต้องรับโทษจำคุกเป็นการที่ศาลอุทธรณ์ภาค 8 ลงโทษเบากว่าศาลชั้นต้น กรณีไม่ใช่เป็นการเพิ่มเติมโทษจำเลย

จำเลยทั้งห้ามีอาชีพรับจ้าง การกระทำของจำเลยทั้งห้าจึงเป็นการกระทำตามคำสั่งของนายจ้างเพื่อหาเลี้ยงชีพ เมื่อจำเลยทั้งห้าไม่เคยรับโทษจำคุกมาก่อนประกอบกับมีภาระที่จะต้องเลี้ยงดูครอบครัว เห็นควรให้โอกาสจำเลยทั้งห้ากลับตนเป็นพลเมืองดีจึงเห็นพ้องกับที่ศาลอุทธรณ์ภาค 8 ให้รอการลงโทษจำคุก

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2541 เวลากลางวันจำเลยทั้งห้ากับพวก ร่วมกันลักลอบใช้เรือกลบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่ชื่อฟลามิงโกปีโตรเลียม นำพาน้ำมันเชื้อเพลิงดีโซลีนจำนวน 117,114 ลิตร ราคา 496,563.36 บาท ซึ่งเป็นของที่ผลิตในต่างประเทศที่ยังมิได้เสียภาษีและยังไม่ได้ผ่านพิธีศุลกากรและเสียภาษีสรรพสามิต โดยถูกต้องเข้ามาในราชอาณาจักรไทยในเขตต่อเนื่องกับทะเลอาณาเขตของราชอาณาจักรไทย โดยเจตนาหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากรซึ่งจะต้องเสียสำหรับของนั้น เป็นเงิน 1,171 บาท โดยเจตนาจะฉ้อค่าภาษีของรัฐบาลที่จะต้องเสียภาษีอากรขาเข้า สำหรับของดังกล่าวนั้น รวมราคาของและค่าอากรเป็นเงิน 497,734.36 บาท และจำเลยกับพวกร่วมกันขนถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงดีโซลีนออกจากเรือบรรทุกน้ำมันลงสู่เรือของผู้มีชื่อ ซึ่งเป็นเรือกลประมงไทยที่ใช้เครื่องจักรกลจำนวน 7,114 ลิตร ราคา 30,290.56 บาท โดยไม่มีเหตุอันสมควรและโดยมิได้รับอนุญาต และจำเลยทั้งห้ากับพวกร่วมกันขายหรือมีไว้เพื่อขายซึ่งน้ำมันดีโซลีนจำนวน 110,000 ลิตรราคา 466,400 บาท ซึ่งจำเลยทั้งห้ากับพวกรู้ว่ายังมิได้เสียภาษีสรรพสามิตและจำเลยทั้งห้ากับพวกร่วมกันกระทำการปลอมปนน้ำมันเชื้อเพลิงโดยการร่วมกันมีไว้ในครอบ

ครองซึ่งน้ำมันเชื้อเพลิงดังกล่าวซึ่งเป็นน้ำมันที่มีคุณภาพต่ำกว่าที่กำหนดปริมาณ ตั้งแต่สองร้อยลิตรขึ้นไปเพื่อจำหน่าย จำเลยที่ 1 ได้ทำการในเรือกลบรรทุกน้ำมันฟลามิงโกปีโตรเลียม โดยทำหน้าที่ในตำแหน่งนายท้ายควบคุมเรือ ซึ่งเป็นตำแหน่งที่จะต้องมีการบันทึกประวัติรับรองความรู้ความสามารถแล่นในทะเลเขตต่อเนื่องน่านน้ำราชอาณาจักรไทย โดยจำเลยที่ 1 มิได้รับประกาศนียบัตรรับรองความรู้ความสามารถและจำเลยที่ 4 ได้ทำการในเรือกลบรรทุกน้ำมันฟลามิงโกปีโตรเลียมโดยทำหน้าที่ในตำแหน่งช่างเครื่องมือ ซึ่งเป็นตำแหน่งที่จะต้องมีการบันทึกประวัติรับรองความรู้ความสามารถแล่นในทะเลเขตต่อเนื่องน่านน้ำราชอาณาจักรไทยโดยจำเลยที่ 4 มิได้รับประกาศนียบัตรรับรองความรู้ความสามารถ เหตุเกิดในทะเลบริเวณเขตต่อเนื่องกับทะเลอาณาเขตของราชอาณาจักรไทย ละติจูดที่ 08 องศา 55 ลิปดาเหนือ ลองติจูด 100 องศา 55 ลิปดาตะวันออกห่างจากฝั่งทะเลด้านอำเภอสิชลจังหวัดนครศรีธรรมราช ไปทางทิศตะวันออกประมาณ 59 ไมล์ และโดยลักษณะแห่งการกระทำผิดเหตุและผลการกระทำผิดถือว่าเกิดในราชอาณาจักรไทยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 5 และเหตุบางส่วนเกิดในเรือไทย เจ้าพนักงานตำรวจจับกุมจำเลยทั้งห้าพร้อมเรือบรรทุกน้ำมัน 1 ลำ น้ำมันเชื้อเพลิงตามจำนวนดังกล่าว มิเตอร์วัดน้ำมัน สายยาง แผนที่เดินเรือ สมุดลงรายการ ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่ใช้กระทำผิดมิได้เป็นความผิดและได้จากการกระทำผิดเป็นของกลาง ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 27, 32, 37 ตี, 37 เบญจ พระราชบัญญัติน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2521 มาตรา 25 ตีพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2456 มาตรา 163, 277, 282 พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 มาตรา 147, 161, 162 พระราชบัญญัติให้บำเหน็จในการปราบปรามผู้กระทำความผิด พ.ศ. 2489 มาตรา 4, 5, 6, 7, 8, 9 ธิของกลาง และจ่ายเงินสินบนแก่ผู้นำจับและจ่ายเงินรางวัลแก่เจ้าพนักงาน

จำเลยทั้งห้าให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งห้ามีความผิดตามพระราชบัญญัติสุлการ พ.ศ. 2469 มาตรา 16, 17, 27, 32, 37 ตริ,34 เบญจ (ที่ถูก 37 เบญจ) พระราชบัญญัติน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2521 มาตรา 25 ตริ วรรคสอง วรรคสาม พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 มาตรา 147, 161, 162 (ที่ถูก มาตรา 147(2), 161(1), 162(1)) พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2456 มาตรา 3, 163, 277, 282 การกระทำของจำเลยทั้งห้าเป็นความผิดต่างกรรมให้เรียงกระทง ลงโทษจำเลยที่ 1 และที่ 4 ฐานทำการในเรือในตำแหน่งที่กฏข้อบังคับสำหรับการ ตรวจเรือกำหนดในท้องที่ประกาศ नियับตรรับรองความรู้ความสามารถโดยมิได้รับ ประกาศ नियับตร จำคุกคนละ 3 เดือน ลงโทษจำเลยทั้งห้าฐานร่วมกันลักลอบขนถ่าย น้ำมันเชื้อเพลิงโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุกคนละ 6 เดือน ฐานร่วมกันนำน้ำมันเชื้อเพลิงที่ยังมิได้เสียภาษีสุลการและภาษีสรรพสามิตเข้ามาในราชอาณาจักร(ที่ถูก โดยลงโทษตามพระราชบัญญัติสุลการ มาตรา 27 เป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90) จำคุกคนละ 2 ปี ร่วมกันขายหรือมีไว้เพื่อขายซึ่ง น้ำมันเชื้อเพลิงที่ได้เสียภาษีสรรพสามิตจำคุกคนละ 1 ปี และฐานร่วมกันปลอมปน น้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อจำหน่ายจำคุกคนละ 6 เดือน รวม 5 กระทง จำคุกจำเลยที่ 1 และที่ 4 คนละ 4 ปี 3 เดือน จำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 5 คนละ 4 ปี จำเลยทั้งห้าให้การ รับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุกจำเลยที่ 1 และที่ 4 คนละ 2 ปี 1 เดือน 15 วัน จำเลยที่ 2 และที่ 3 ที่ 5 คนละ 2 ปี พิเคราะห์แล้วกรณียังไม่มีเหตุรอกการ ลงโทษ ธิบของกลางและจ่ายเงินสินบนร้อยละ 30 และจ่ายเงินรางวัลร้อยละ 25 ของ ราคาน้ำมันของกลางที่ศาลสั่งธิบ

จำเลยทั้งห้าอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 8 พิพากษาแก้เป็นว่า ฐานทำการในเรือโดยมิได้รับ
ประกาศนียบัตร ให้ปรับจำเลยที่ 1 และที่ 4 อีกสถานหนึ่งคนละ 1,000 บาท ฐาน
ร่วมกันลักลอบขนถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงโดยไม่ได้รับอนุญาตให้ปรับจำเลยทั้งห้าอีก
สถานหนึ่ง โดยปรับรวมเป็นเงิน 60,581.12 บาท ฐานร่วมกันนำน้ำมันเชื้อเพลิงที่ยัง
ไม่ได้เสียภาษีศุลกากรและภาษีสรรพสามิตเข้ามาในราชอาณาจักร ให้ปรับจำเลยทั้ง
ห้าอีกสถานหนึ่งโดยปรับรวมกันเป็นเงิน 1,990,937.44 บาทฐานร่วมกันขายหรือมี
ไว้เพื่อขายน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีได้เสียภาษีสรรพสามิตจำคุกจำเลยทั้งห้าคนละ 6 เดือน
และปรับคนละ 5,855 บาท และฐานร่วมกันปลอมปนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อจำหน่ายให้
ปรับจำเลยทั้งห้าคนละ 50,000 บาท อีกสถานหนึ่ง ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 78 แล้ว ฐานทำการเดินเรือโดยมิได้รับประกาศนียบัตร คง
ปรับจำเลยที่ 1 และที่ 4 คนละ 500 บาท ฐานร่วมกันลักลอบขนถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
โดยไม่ได้รับอนุญาตให้ปรับจำเลยทั้งห้ารวมกันเป็นเงิน 30,290.56 บาท ฐานร่วมกัน
ทำน้ำมันเชื้อเพลิงที่ยังไม่ได้เสียภาษีศุลกากรและภาษีสรรพสามิตเข้ามาในราช
อาณาจักรให้ปรับจำเลยทั้งห้ารวมกันเป็นเงิน 995,468.72 บาท ฐานร่วมกันขายหรือ
มีไว้เพื่อขายน้ำมันเชื้อเพลิงที่ไม่ได้เสียภาษีสรรพสามิต จำคุกจำเลยทั้งห้าคนละ 3
เดือน และปรับคนละ 2,927.50 บาท และฐานร่วมกันปลอมปนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อ
จำหน่ายให้ปรับจำเลยทั้งห้าคนละ 25,000 บาท รวมลงโทษจำคุกจำเลยที่ 1 และที่ 4
คนละ 1 ปี 10 เดือน 15 วัน จำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 5 คนละ 1 ปี 9 เดือน ปรับจำเลย
ทั้งห้ารวมกันเป็นเงิน 1,025,759.20 บาทปรับจำเลยที่ 1 และที่ 4 อีกคนละ
28,427.50 บาท และปรับจำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 5 อีกคนละ 27,927.50 บาท โทษจำ
คุกให้รอการลงโทษจำเลยทั้งห้าไว้มีกำหนด 2 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
56 ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 ในกรณีกักขัง
แทนค่าปรับให้กักขังเป็นระยะเวลาเกินกว่าหนึ่งปีแต่ไม่เกินสองปีได้ นอกจากที่แก้ให้
เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์และจำเลยทั้งห้าฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่จำเลยทั้งห้าฎีกาว่า ความผิดฐานร่วมกันลักลอบขนถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงโดยไม่ได้รับอนุญาต ความผิดฐานร่วมกันนำน้ำมันเชื้อเพลิงที่ยังไม่ได้เสียภาษีศุลกากรและภาษีสรรพสามิตเข้ามาในราชอาณาจักรและความผิดฐานร่วมกันขายหรือมีไว้เพื่อขายซึ่งน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีได้เสียภาษีสรรพสามิตเป็นการกระทำความผิดกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบทตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 นั้น เห็นว่า ความผิดฐานร่วมกันขนถ่ายน้ำมันในเขตต่อเนื่องโดยไม่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติศุลกากร มาตรา 37 ตรี นั้นตามคำฟ้องโจทก์บรรยายฟ้องว่า จำเลยทั้งห้ากระทำความผิดฐานนี้หลังจากที่จำเลยลักลอบนำน้ำมันเชื้อเพลิงเข้ามาในเขตต่อเนื่องแล้วซึ่งไม่แน่ชัดว่าจำเลยทั้งห้าขนถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงโดยเจตนาเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษีหรือเจตนาอื่นจึงถือได้ว่าเป็นการกระทำความผิดโดยเจตนาต่างหากจากความผิดฐานอื่นเมื่อจำเลยทั้งห้าให้การรับสารภาพตามฟ้องข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่าการกระทำความผิดของจำเลยทั้งห้าในความผิดฐานนี้เป็นการกระทำความผิดกรรมเดียว ส่วนความผิดฐานร่วมกันนำน้ำมันเชื้อเพลิงที่ยังไม่ได้เสียภาษีศุลกากรและภาษีสรรพสามิตเข้ามาในราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัติศุลกากร มาตรา 27 กับความผิดฐานร่วมกันขายหรือมีไว้เพื่อขายซึ่งน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีได้เสียภาษีสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต มาตรา 162(1) เป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบทต่างพระราชบัญญัติกัน โดยมีเจตนาประสงค์ต่อผลแตกต่างกัน สามารถแยกการกระทำแต่ละความผิดได้จึงเป็นความผิดหลายกรรมตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91ส่วนที่จำเลยทั้งห้าฎีกาว่า การที่ศาลอุทธรณ์ภาค 8 กำหนดโทษปรับเป็นการเพิ่มเติมโทษจำเลย เพราะโจทก์มิได้อุทธรณ์ขอให้เพิ่มโทษจำเลยทั้งห้านั้น เห็นว่า คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลยทั้งห้าทุกกรรมเป็นกระทำความผิดตามที่โจทก์ฟ้องให้จำคุกสถานเดียวเมื่อศาลอุทธรณ์ภาค 8 พิพากษาให้รอการลงโทษ แต่กำหนดโทษปรับอีกสถานหนึ่ง ก็ยังทำให้จำเลยทั้งห้าไม่ต้องรับโทษจำคุกเป็นการที่

ศาลอุทธรณ์ภาค 8 ลงโทษเบากว่าศาลชั้นต้น กรณีไม่ใช่เป็นการเพิ่มเติมโทษตามที่
จำเลยทั้งห้าฎีกาขึ้นมา ส่วนที่โจทก์ฎีกาขอให้ไม่รอการลงโทษจำเลยทั้งห้าในความ
ผิดฐานร่วมกันนำน้ำมันเชื้อเพลิงที่ยังไม่ได้เสียภาษีศุลกากรและภาษีสรรพสามิตเข้า
มาในราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัติศุลกากร มาตรา 27 นั้น เห็นว่า ตามฟ้อง
จำเลยทั้งห้ามีอาชีพรับจ้าง การกระทำของจำเลยทั้งห้าจึงเป็นการกระทำตามคำสั่ง
ของนายจ้างเพื่อหาเลี้ยงชีพ เมื่อจำเลยทั้งห้าไม่เคยรับโทษจำคุกมาก่อนประกอบกับ
มีภาระที่จะต้องเลี้ยงดูครอบครัว เห็นควรให้โอกาสจำเลยทั้งห้ากลับตนเป็นพลเมือง
ดี ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 8 พิจารณามานั้นศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาของโจทก์และ
จำเลยทั้งห้าฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(เรื่องฤทธิ์ ศรีวรรณะ-วิชัย วิวิตเสวี-พลประสิทธิ์ ฤทธิ์รักษา)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>